PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE DÉSACCORD ET DE RENVOI CONTENTIEUX

Acte constatant l'échec des voies amiables et la saisine des juridictions compétentes

Partie A (Employeur/ Société) :	[Nom de la Société / Direction]	**Date du PV :**	9 septembre 2026
Représenté par :	[Nom et Titre du Représentant]	**Lieu d'établissement :**	[Siège Social / Bureau]
Partie B (Salarié / Tiers) :	[Nom et Prénom de la Partie B]	**Qualité / Fonction :**	[Ex. Chauffeur / Prestataire]
Objet du litige :	Altercation / Incident du [Date de l'incident] et détermination des responsabilités		

1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES ÉCHANGES ANTÉRIEURS

Le présent procès-verbal fait suite à l'incident survenu le [Date de l'incident], impliquant Monsieur/ Madame [Nom de la Partie B] dans le cadre de ses fonctions/activités. À la suite de la première rencontre d'instruction et de l'analyse des éléments recueillis (témoignages, rapports et constatations), les parties se sont réunies afin d'évaluer les suites à donner et d'envisager, le cas échéant, un règlement amiable du différend.

2. CONSTAT D'ÉCHEC DES VOIES AMIABLES

Au cours des discussions administratives et des échanges préalables :

- Les positions des parties quant au déroulement exact des faits, à l'imputabilité de l'incident et aux responsabilités engagées demeurent divergentes et inconciliables.
- Aucun accord amiable, transactionnel ou disciplinaire n'a pu être trouvé entre la Direction et la partie concernée.
- En conséquence, les voies de conciliation interne et d'arrangement à l'amiable sont formellement constatées comme épuisées et infructueuses.

3. RENVOI DEVANT LA JUSTICE ET VOIES CONTENTIEUSES

Eu égard à la gravité des faits et à l'impossibilité de dégager une résolution amiable, la décision est prise de porter l'ensemble du dossier devant les juridictions compétentes.

DECISION DE RENVOI CONTENTIEUX :
Le différend et le contentieux opposant les parties seront définitivement tranchés et réglés devant les tribunaux et juridictions compétentes. L'affaire est ainsi transmise aux conseils juridiques pour saisine de la justice.

4. CONSERVATIONS DES DROITS ET MOYENS DE PREUVE

Chaque partie conserve l'intégralité de ses droits, moyens de défense, prétentions et voies d'action. L'ensemble des pièces du dossier (témoignages, procès-verbaux d'entretien, rapports d'incident et éléments matériels) sera versé aux débats judiciaires.

5. CLÔTURE DU PROCÈS-VERBAL

Le présent procès-verbal est dressé pour constater formellement la fin des échanges amiables et la transmission de l'affaire sur le plan judiciaire. Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Pour la Direction / La Partie A	**La Partie B / Le Salarié**
Nom : [Nom du Représentant] Qualité : [Titre du Représentant]	Nom : [Nom de la Partie B] *« Notification reçue / Constat pris »*
Signature et cachet :	*Signature (ou mention de refus de signer) :*